

1500409-04.2022.8.26.0236

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... em juízo, colocá-los em dúvida.

Assim: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS A IMPOR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE, POIS TAL PROVA NÃO SE DESCLASSIFICA EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO PROFISSIONAL DA TESTEMUNHA - AGENTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 9 TIJOLOS DE MACONHA PESANDO MAIS DE OITO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500409-04.2022.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500409-04.2022.8.26.0236

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO AURELIO DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

O Ministério Público ajuizou esta ação contra MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO, imputando-o como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia, no local e da forma narrados na inicial, subtraiu, para si, uma grade de metal, com 2,20m de comprimento e 60cm de largura, com peso aproximado de 70kg, avaliada em R\$ 3.000,00 (fls. 12), em desfavor do MUNICÍPIO DE IBITINGA, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 09) e fotografias (fls. 10/11).

Da inicial, retiro que no dia 26 de abril de 2022, por volta de 13h50, na Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, altura do nº 12.102, Jardim São Jorge, nesta cidade e comarca de Ibitinga, MARCO AURELIO DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 05, subtraiu, para si, uma grade de metal, com 2,20m de comprimento e 60cm de largura, com peso aproximado de 70kg, avaliada em R\$ 3.000,00 (fls. 12), em desfavor do MUNICÍPIO DE IBITINGA, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 09), e fotografias (fls. 10/11). Segundo o apurado, o ora denunciado resolveu subtrair uma grade pluvial existente no local do fato. Com tal propósito, MARCO desencanaixou e retirou o objeto, levando-o consigo. A Polícia Militar, no entanto, foi informada via 190 de que um indivíduo, trajando camiseta regata, bermuda e boné1, estaria subtraindo uma grade da rede pluvial no endereço supracitado. De imediato, PM's se deslocaram ao local, surpreendendo o denunciado arrastando a grade e tentando escondê-la no meio de uma vegetação. Feita a abordagem, MARCO disse que havia pego a grade no canteiro central, pretendendo levá-la para a casa. O objeto foi

apreendido, sendo reconhecido por funcionário da Prefeitura Municipal de Ibitinga. Em sede policial, o denunciado alegou não ter furtado a grelha, já que a apanhou em razão de estar deslocada no meio-fio (fls. 05).

A denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Apresentada resposta à acusação (fls. 166/67), não houve absolvição sumária.

Designou-se audiência para o dia de hoje.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial.

Passo a decidir.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada formulada pelo Ministério Público em que se acusa MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO, de ter cometido o delito de furto.

Encerrada a instrução, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), do boletim de ocorrência de folhas 07/08, do auto de exibição e apreensão de folhas 09 e do auto de avaliação de folha 12.

A autoria, da prova oral colhida.

O representante da Prefeitura Municipal, Fabiano Benedito da Silva, ouvido no inquérito policial, disse que: "é coordenador de serviços públicos do Almoxarifado Municipal de Ibitinga, e na data de hoje estava retornando de um serviço que foi fazer na balsa, e no caminho de volta, na Rua Euclides Coleone com a Avenida Ivanil Francischini, e se deparou com a Polícia Militar realizando a prisão de um indivíduo que acabara de furtar uma grade de "boca de lobo", e que os policiais militares ao avistarem o declarante, pediram para que ele parasse e os acompanhassem na delegacia de polícia para apresentar a ocorrência de furto, informando que surpreenderam o indivíduo no momento em que estava arrastando a grade da "boca de lobo", que mede aproximadamente 2,20m (dois metros e vinte). Que o declarante então acompanhou os policiais militares à esta unidade de policial, para registrar a ocorrência".

Em juízo, o depoente manteve a narrativa (estava voltando de um trabalho e viu a viatura da polícia com o réu. Os policiais inquiriram se o depoente reconhecia a res como de propriedade da prefeitura ao que respondeu positivamente, porque trabalha no almoxerifado da prefeitura. A distância de uns 200 metros. A grade fica concretada em uma "boca de lobo".)

Ainda, contra o réu, temos os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante.

O depoimento da testemunha Aristides Lopes de Oliveira narrou ao Delegado de Polícia que: nesta data estava em serviço, junto da Sd PM Larissa, quando receberam informações, via 190, de que um indivíduo estaria subtraindo uma grade da rede pluvial do canteiro central da Avenida Eng. Ivanil Francischini, no bairro Jardim Rafaela, foram fornecidas as características de um homem, trajando camiseta regata, bermuda e boné. Os policiais informaram que estavam próximos ao lugar do fato e ao se aproximarem a equipe visualizou o indivíduo Marco Aurélio do Nascimento arrastando uma grade, tentando escondê-la no meio da vegetação próximo ao córrego. Foi realizado a abordagem, indagando sobre a grade e Marco informou que a pegou no canteiro central e que a levaria para sua residência. Compareceu no local o senhor Fabiano Benedito da Silva, responsável da manutenção da prefeitura que reconheceu a grade como sendo de propriedade da Prefeitura. Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante delito a Marco, sendo este conduzido a UPA local, para exame de corpo de delito e, posteriormente à esta Unidade Policial, sendo o fato levado ao conhecimento desta delegacia de polícia que determinou a prisão em flagrante do conduzido, a apreensão, exibição e entrega do objeto furtado ao representante da Prefeitura, Sr. Fabiano.

Em juízo, confirmou o quanto versou outrora (foi noticiado que um indivíduo estaria subtraindo uma grade da rede fluvial, de proteção da boca de lobo. Ao rumar para o local, verificou o indivíduo com as vestes noticiadas - regata, bermuda e boné - tentando esconder a grade perto do córrego. Abordado, o réu disse que estaria levando a res para a residência. Após, chegou o representante da prefeitura que reconheceu a grade como de propriedade da prefeitura. A descrição passada pela notícia via rede fato do furtador batia com as características do requerido).

A policial Larissa Mayara Giacon da Silva, na Delegacia, disse que: na data de hoje estava de serviço, junto do Cb PM Aristides, quando recebeu informações, via CAD, de que um indivíduo estaria subtraindo uma grade da rede pluvial do canteiro central da Avenida Eng. Ivanil Francischini, no bairro Jardim Rafaela, foram fornecidas as características de um homem, trajando camiseta regata, bermuda e boné. Os policiais informaram que estavam próximos ao lugar do fato e ao se aproximarem a equipe visualizou o indivíduo Marco Aurélio do Nascimento arrastando uma grade, tentando escondê-la no meio da vegetação próximo ao córrego. Foi realizado a abordagem, indagando sobre a grade e Marco informou que a pegou no canteiro central e que a levaria para sua residência. Compareceu no local o senhor Fabiano Benedito da Silva, responsável da manutenção da prefeitura que reconheceu a grade como sendo de propriedade da Prefeitura. Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante delito a Marco, sendo este conduzido a UPA local, para exame de corpo de delito e, posteriormente à esta Unidade Policial, sendo o fato levado ao conhecimento desta delegada de polícia que determinou a prisão em flagrante do conduzido, a apreensão, exibição e entrega do objeto furtado ao representante da Prefeitura, Sr. Fabiano.

Em juízo a policial disse foi passado pela rede rádio de que havia um indivíduo realizando furto de grade de rede de lobo. Passaram as características do furtador. Ao se aproximar, viu que o réu estava arrastando a grade e que tentava escondê-la perto do córrego. Inquirido, o réu disse que levaria a grade para a residência dele. O representante da prefeitura reconheceu a propriedade municipal do bem. Não conhecia o réu).

No que tocam aos testemunhos dos policiais, não há nos autos indícios de que queriam incriminar os acusados injustamente. Outrossim, é a orientação dos tribunais que esses depoimentos somente não serão válidos se forem dados no sentido de justificar a prisão perpetrada:

Ementa: MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga - maconha e cocaína. AUTORIA - confissão - validade - depoimento policial que indica a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela (0001780-40.2011.8.26.0470 Apelação, TJSP, 9ª Câmara Criminal).

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar, aos policiais, fé pública e ao serem tomados os seus depoimentos em juízo, colocá-los em dúvida.

Assim: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS A IMPOR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE, POIS TAL PROVA NÃO SE DESCLASSIFICA EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO PROFISSIONAL DA TESTEMUNHA - AGENTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 9 TIJOLOS DE MACONHA PESANDO MAIS DE OITO QUILOGRAMAS (8,462Kg), ALÉM DE ANOTAÇÕES DO NARCOTRÁFICO - MERCANCIA COMPROVADA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006 - CONDENAÇÃO DEVIDA - RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - APL: 4296759420108260000 SP 0429675-94.2010.8.26.0000, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 24/04/2012, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/04/2012).

O acusado MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO, por sua vez, negou ter realizado o furto; disse que encontrou a peça solta na rua e a levaria para sua residência, sem conhecer que o objeto pertencia à Prefeitura.

Em juízo, negou o crime(disse que está com 43 anos. É catador de sucata. Tem filho. Já tinha sido preso. Sobre a acusação, disse que tinha sido mandado embora e estava "catando sucata". Foi recolher uma cesta básica e ao passar na via publica, avistou a grade no canteiro central da avenida. Pegou-a. Não quebrou obstáculo. Não destruiu barreira. Não estava escondido. A população ligou para a polícia. Ao chegar na ponte, a viatura apareceu e o algemou. Disse para a polícia que "ia levar" o bem "embora". Não tinha "noção" de que a grade era da prefeitura).

Pois bem.

Como dito, das provas amealhadas nos autos, de rigor a condenação do réu Marco pelo crime imputado na inicial acusatória.

Restou demonstrado que o denunciado Marco, subtraiu, para si, uma grelha de metal, item avaliado em R\$ 3.000,00 (três mil reais), em prejuízo da Prefeitura local. Com efeito, os policiais narraram que foram acionados para atender uma ocorrência de um furto, sendo repassadas as características do investigado (homem, trajando camiseta regata, bermuda e boné); no local indicado, encontraram o denunciado (com aquelas mesmas características) arrastando uma grade e que tentou escondê-la no meio da vegetação próximo ao córrego.

Questionado, Marco informou que a pegou no canteiro central e que a levaria para sua residência.

Descabida a justificativa do réu de que não sabia que o objeto pertencia à Prefeitura já que a grade é característica, notadamente pelo tamanho, da rede pluvial dos canteiros da cidade (vide folhas 10/11).

Mais. A prova oral deu conta de que o réu foi encontrado pela polícia tentando esconder a res. Ora, se de fato imaginasse que o bem não era de propriedade de terceiro (da Prefeitura), mas res nullius, não haveria razão para que o acusado assim procedesse.

O requerido tentou esconder o bem porque sabia que o material não era de reciclagem.

Alias, a notica irradiada para a polícia foi bem específica: o furtador usava as mesmas vestes da pessoa encontrada pelos militares (ora réu), na posse do bem. Não olvidemos que apreendido em poder dos objetos subtraídos, cabia à parte acusada trazer justificativa idônea a respeito de sua origem, o que, entretanto, não foi feito (Apelação Criminal com Revisão n.º 349.278 -3/4-00 Palmital 5ª Câmara Criminal Relator: Carlos Biasotti 15.09.05 V. U. Voto n.º 6.204)

Sua tese não convence em absoluto.

O representante da Prefeitura reconheceu o objeto como sendo de propriedade da Municipalidade.

É o que basta para condená-lo (art. 155, do CPP).

Para que não se avenge que o juízo deixou escapar eventual tese defensiva no sentido de se aplicar, ao caso, o princípio da insignificância, verso, desde já que, em que pesem as construções doutrinárias a ele referentes, inexiste, na Lei, previsão legal para a sua aplicação.

Entende o sentenciante, pois, que a aplicação da benesse, sem permissivo legal, implicaria em indevida ofensa ao princípio da separação dos poderes, encartado no artigo 2º, da CF, com o que não se pode concordar.

Se o legislador quiser que o crime bagatela venha a incidir, basta a previsão legal. Do contrário, fica a matéria afeta à criminologia e à sociologia jurídica, passando-se a largo do direto penal.

Não à toa:

Furto qualificado por comparsaria, na modalidade tentada (art. 155, § 4º, IV, cc. art. 14, II, do Cód. Penal). Absolvição sumária. Inaplicabilidade do art. 397, III, do Cód.Pr.Penal para a espécie concreta. Princípio da insignificância afastado.

Hipótese descriminante não prevista em lei. Indícios e evidências que até aqui demonstram autoria e materialidade, impondo o prosseguimento da persecução penal.

Recurso provido. (TJSP; Apelação 0032077-26.2014.8.26.0405; Relator (a): Luís Soares de Mello; Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Osasco - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

APELAÇÃO MINISTERIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). FUNDAMENTO CARENTE DE AMPARO LEGAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES PARA A SUA EXCEPCIONAL APLICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA PASSÍVEL DE QUESTIONAMENTOS NO CASO CONCRETO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0067939-22.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

E mesmo em se admitindo a existência da figura, o que não se faz, ressalta-se, lembre-se que para a aplicação do delito bagatela, a ocorrência das seguintes circunstâncias é de rigor: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade

social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica perpetrada.

Pois bem.

Sendo o agente reincidente específico (processos de n.º 00005032-65.2016.8.26.0344; 0000769-91.2014.8.26.0236), ou mesmo ostentando maus antecedentes, a jurisprudência já assentou pela inaplicabilidade da benesse.

É o caso.

Nesta toada:

Apelação. Furto majorado. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Conjunto probatório robusto e coeso. Condenação mantida. Reprimenda acertadamente majorada em razão dos maus e assim mantida ante a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Regime inicial equivocado que dispensa reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0001790-82.2013.8.26.0060; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 30/03/2019; Data de Registro: 30/03/2019).

Furto - Absolvição sumária - Pequeno valor da res furtiva - Irrelevância - Princípio da insignificância - Falta de previsão legal - Réus reincidentes - Não aplicação - Conduta típica - Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0004380-70.2017.8.26.0196; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).

Fica prejudicada a aplicação da figura.

Por fim, descabe o reconhecimento do furto privilegiado, haja vista que não houve o preenchimento dos requisitos objeto (pequeno valor) e subjetivo (acusado reincidente).

Dessarte, diante do auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), do boletim de ocorrência de folhas 07/08, do auto de exibição e apreensão de folhas 09 e do auto de avaliação de folha 12, dos depoimentos da vítima e das testemunhas, formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP, no sentido de que Marco deve ser condenado como incurso no art. 155, caput, do CP, nos termos do 387, do CPP.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, verifica-se que o réu é portador de péssimos antecedentes (7000030-62.2015.8.26.0236; 0001225-12.2012.8.26.0236; 005671-63.2009.8.26.0236; 0008452-92.2008.8.26.0236; 0008737-61.2003.8.26.0236; 7000045-36.2012.8.26.0236; 7000581-33.2010.8.26.0037)

Pena inicial em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica (processo 00005032-65.2016.8.26.0344; 0000769-91.2014.8.26.0236)).

Pena intermediária em 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão e 14 dias-multa

Não há causa de aumento ou diminuição de pena.

Torno definitiva a pena de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão e 14 dias-multa

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, qual seja 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, à míngua de elementos acerca da condição econômica do acusado.

Em razão da reincidência (específica) e dos péssimos antecedentes,, fixo regime inicial fechado para o cumprimento da pena - faço, aqui, valer a regra do artigo 33, §2º, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, inciso III, do Código Penal, em razão do seu histórico criminal (reincidência específica e maus antecedentes).

Pelos mesmos motivos, inviável a suspensão condicional da execução da pena (artigo 77 do Código Penal).

À vista de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO, nos termos do artigo 387, do CPP, ao cumprimento da pena de pena privativa de liberdade de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão e 14

dias-multa , por considerá-lo como incurso na sanção do 155, caput, do Código Penal. O valor do dia-multa será o mínimo legal e o regime inicial será o fechado. Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não ter sido alvo de pedido expresso na denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

O condenado respondeu por esse processo preso, de modo que seria paradoxal que, após a condenação, obtivesse a liberdade ou a revogação da ordem.

Neste sentido:

Se a Justiça não reputou digno do benefício da liberdade, quando ainda contava ser absolvido, com mais forte razão carecerá o acusado de requisito subjetivo depois de condenado, quando a presunção de inocência terá cedido à de sua culpabilidade.

(Habeas Corpus n. 1.156.827-3/0-00 - Quinta Câmara - Seção Criminal - Rel. Des. Carlos Biasotti - j. 11-01-08 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - Inadmissibilidade - Réu preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante - Inteligência do art. 594 do CPP. Não se pode acenar o direito de apelar solto quem se acha preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante: a norma do art. 594, CPP, não se aplica à situação do réu em custódia cautelar, porque um dos efeitos da sentença condenatória é o da conversão na prisão do sentenciado que nela se encontra. (RT 835/561 -TJSP)

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA.

"FUMUS COMISSI DELICTI" E "PERICULUM LIBERTATIS" COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM

PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES

PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA - 2209977-42.2016.8.26.0000 HC

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE

RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento

provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida

cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pela acusada, qual seja, o modus operandi do crime de roubo

circunstanciado, demonstrando sua audácia e frieza na suposta prática do delito.

STJ - HC: 346128 SP 2015/0323206-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,

Data de Julgamento: 16/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe

24/02/2016)

Ademais, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do CPP, notadamente a ordem pública, ante a reincidência.

Dessarte, imperiosa a manutenção do cárcere.

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Condeno-o nas custas, nos termos do artigo 804, do CPP.

Comunique-se a vítima deste decreto condenatório (artigo 201, §§2º e 3º, do CPP).

Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal.

Elabore-se em favor do(a) advogado(a) nomeado(a) certidão de honorários advocatícios de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, a qual deverá ser disponibilizada no sítio do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para impressão pelo interessado(a), prescindindo-se, pois, de expedição e entrega do referido documento.

Publique-se. Intimem-se.

P.I.C.

Ibitinga, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA